Position de la défenderesse

Un versement pour acquérir une villa

Document d’exercice reconstruit. Ce n’est pas une pièce originale.

D’après un arrêt suisse publié

D02-P01

La défenderesse, qui a succédé à sa mère dans la procédure, conteste une obligation de restitution. Elle soutient que les fonds destinés à la villa ont été donnés pour compenser la perte de prévoyance liée à la retraite anticipée souhaitée par le compagnon.

D02-P02

Le versement de fonds pour l’acquisition n’est pas contesté. La divergence porte sur sa cause: prêt remboursable selon le demandeur, donation selon la défenderesse.

D02-P03

L’authenticité de la convention manuscrite est contestée. La défenderesse a requis une instruction pénale. Le classement de cette procédure n’a établi ni que la pièce était fausse, ni qu’elle était authentique.

D02-P04

La participation à des frais de rénovation ne suffit pas, à elle seule, à établir le montant de 509’285 FF allégué par le demandeur.

Source: Bundesgericht 4A_635/2016, 2018-01-22